

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1792/2547

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
นายอนันต์ อินทะเหล็ก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ระยะเวลาเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุในความผิดข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต กับความผิดตามฟ้องคดีนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ โดยจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหาย และนำขยะไปทิ้งในที่ดินดังกล่าวตรงกัน อีกทั้งการกระทำของจำเลยในทั้งสองคดีเป็นครั้งเดียวกัน แม้ฐานความผิดจะต่างกัน ก็เป็นความผิดกรรมเดียว เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยในการกระทำความผิดข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจนศาลพิพากษาลงโทษปรับและคดีถึงที่สุดไปแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4) โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีก แม้จะไม่อ้างบทลงโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ก็เป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 358, 362, 365

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 365 (3) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานบุกรุก ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน เห็นควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1385/2545 ของศาลชั้นต้น โจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยจำเลยรับขนขยะจาก จังหวัดเชียงใหม่ไปทิ้งที่เขตตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้อง คดีถึงที่สุด ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์โดยจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหาย และนำขยะไปทิ้งในที่ดินดังกล่าว เห็นว่า ระยะเวลาเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุในความผิดข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยไม่ได้รับใบอนุญาต กับความผิดตามฟ้องคดีนี้ตรงกัน อีกทั้งการกระทำของในทั้งสองคดีเป็นครั้งเดียวกัน แม้ฐานความผิดจะต่างกัน ก็เป็นความผิดกรรมเดียวกัน เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยในการกระทำความผิดข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจนศาลพิพากษาลงโทษปรับ

และคดีถึงที่สุดไปแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีก แม้จะไม่อ้างบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขก็เป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่า การกระทำความผิดของจำเลยแต่ละคดีมีเจตนาต่างกันเป็นคนละกรรม ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ชวลิต ตุลยสิงห์-พิชิต คำแฝง-ขวัญชัย ปิ่นรอด)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษในความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 19 ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การฝ่าฝืนตามมาตรา 19 ดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษปรับจำเลยและคดีถึงที่สุดไปแล้ว ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหายแล้วนำขยะจำนวนมากไปทิ้งในที่ดินดังกล่าวอันเป็นการทำให้เสียหาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้

ไว้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายและเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 358, 362
และ 365 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ มาตรา
19 เป็นความผิดสำเร็จเมื่อจำเลยดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งความผิดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องไป
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกได้ เช่น จำเลยขนขยะไปทิ้งในที่ดิน
จำเลยเอง แต่การที่จำเลยกระทำความผิดดังกล่าวแล้วภายหลังได้ขนไปทิ้งที่ดินของ
ผู้เสียหาย ทำให้ที่ดินของผู้เสียหายได้รับความเสียหายและเป็นการรบกวนการครอบ
ครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข จึงเป็นความผิดต่างกรรมต่างเวลา
กันผู้เสียหายต่างคนกัน กล่าวคือ ความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ เป็นความผิด
ต่อรัฐ ส่วนความผิดตามฟ้องคดีนี้เป็นความผิดต่อผู้เสียหาย การที่จำเลยถูกลงโทษ
ในคดีก่อนเป็นการตอบแทนการกระทำความผิดในคดีก่อนเท่านั้น ส่วนการกระ
ทำความผิดต่อผู้เสียหายในคดีนี้ยังมิได้มีการพิจารณาถึง ซึ่งคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยว
เนื่องกับคดีอาญา จึงเกิดผลกระทบในทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับตัวผู้เสียหายและ
จำเลยหลายประการ แม้จะฟังได้ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้กับคดีก่อนเป็นความ
ผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลย
ในการกระทำความผิดข้อหาดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจนศาลพิพากษาลงโทษปรับและคดีถึงที่สุดไปแล้ว
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปนั้น มีข้อสังเกตว่าคดีก่อนเป็นคดีที่มีอัตราโทษ
เบากว่าคดีนี้ กล่าวคือคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี จึงมีข้อพิจารณาว่าการที่
จำเลยเคยถูกลงโทษในความผิดที่มีโทษเบาและคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว จะทำให้สิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องคดีที่มีอัตราโทษหนักที่สุดระงับไปหรือไม่ ศาลฎีกาคดีนี้วินิจฉัยว่า
สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป เป็นการวินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษา

ศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 290/2543, 3238/2536, 4956/2536 เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากความผิดหลายกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งบทที่มีโทษเบาที่สุดสามารถเปรียบเทียบปรับได้ แม้คดีเสร็จเด็ดขาดไปเพราะการเปรียบเทียบปรับแล้วแต่ศาลฎีกากลับวินิจฉัยว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องในความผิดที่มีโทษหนักที่สุดยังไม่ระงับ โดยวินิจฉัยไว้ 3 กรณีคือ 1. หากหลังจากเปรียบเทียบปรับแล้วผลของการกระทำความผิดรุนแรงขึ้น คดีก็ไม่อาจเลิกกันได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 354/2541 โจทก์แจ้งความกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันทำร้ายร่างกาย โจทก์ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองทำร้ายร่างกายโจทก์ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพพนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับ โจทก์และจำเลยทั้งสองยินยอมคดียอมเลิกกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา 37 (2) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องในความผิดลหุโทษของโจทก์มาฟ้องยอมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (3) แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นในวันเดียวกันโจทก์เกิดอาการมีน้ําสีระและอาเจียนจึงกลับไปให้แพทย์ตรวจใหม่ พบว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนและมีเลือดคั่งต้องรักษานานประมาณ 30 วัน โดยโจทก์อ้างว่าเป็นผลเกิดจากถูกจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้แท่งเหล็กกลวงตี หากเป็นจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างคดีก็ไม่อาจเลิกกันได้เพราะมิใช่ความผิดลหุโทษเสียแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงไม่ระงับไป 2. ขณะเปรียบเทียบปรากฏข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่พนักงานสอบสวนยังคงเปรียบเทียบปรับบทที่มีโทษเบาที่สุด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1100/2516 จำเลยกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทเป็นทั้งความผิดลหุโทษและที่มีโทษหนักโทษ แต่ชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนตั้งขอหาในความผิดลหุโทษแต่เพียงบทเดียวแล้วเปรียบเทียบปรับไป ถือว่าการเปรียบเทียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทำให้คดีเลิกกันอันเป็นเหตุให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ พนักงานอัยการมีสิทธิฟ้องจำเลยในความผิดที่ไม่ใช่ลหุโทษได้อีก 3. การกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งพนักงาน

สอบสวนสามารถเปรียบเทียบได้ทั้ง สองบท แต่เปรียบเทียบปรับความผิดที่มีบท
ลงโทษเบากว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1513/2532 การกระทำของจำเลยเป็นความ
ผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 56, 61 และ ป.อ. มาตรา 390 อัน
เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทหนักที่สุด
ลงโทษตามมาตรา 90 พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับจำเลยในความ
ผิดที่มีโทษเบากว่าเพื่อให้ความผิดทุกกรรมรวมทั้งความผิดที่มีโทษหนักกว่าเล็กน้อย
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 37 ได้ ดังนั้น แม้พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับจำเลยไป
แล้วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 61 ซึ่งเป็นความผิดบทเบาที่สุด การเปรียบ
เทียบนั้นก็ไม่ใช่ชอบ คดีจึงยังไม่เล็กน้อย ศาลยอมวินิจฉัยปรับบทลงโทษจำเลยตาม
ป.อ. มาตรา 390 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดให้ถูกต้องได้ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถือว่า
สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องยังไม่ระงับไปนั้นเป็นการวินิจฉัยถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ป.อ. มาตรา 90 กล่าวคือ การที่สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องจะระงับไปนั้น
จะต้องเป็นกรณีที่ลงโทษจำเลยในความผิดที่มีโทษหนักที่สุดแล้วเท่านั้น การที่
ลงโทษเบาสุดยังไม่เป็นเหตุให้สิทธิการนำคดีมาฟ้องระงับไป จึงนำมาเทียบเคียง
กับกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดที่มีโทษเบาก่อน แม้จะพิพากษาลงโทษ
จำเลยไปแล้วก็ตาม กรณีน่าจะถือได้ว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องยังไม่ระงับไป
เนื่องจากยังไม่มี การฟ้องคดีที่มีบทที่มีโทษหนักที่สุด ทั้งนี้ เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
ป.อ. มาตรา 90 มิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้มีการใช้ช่องทางดังกล่าวช่วยเหลือจำเลยมิให้
รับโทษในข้อหาที่มีบทลงโทษหนักที่สุด กล่าวคือ ทำให้ไม่สามารถบังคับให้เป็นไป
ตาม ป.อ. มาตรา 90 ได้ ส่วนการที่จำเลยได้รับโทษเบาไปแล้วนั้นน่าจะถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของความผิดบทที่มีโทษหนักที่สุดโดยนำมาหักออกได้ ศิริชัย วัฒนโยธิน